

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 839/2531 การสื่อสารแห่งประเทศไทย
กรมแรงงาน กับพวก

โจทก์
จำเลย

ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 103 พ.ศ.2515 มาตรา 2

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน มาตรา 2, มาตรา 54

อ.เป็นลูกจ้างการสื่อสารแห่งประเทศไทยโจทก์ ผู้บังคับบัญชาสั่งให้ อ.นำหลักฐานการอนุญาตให้ใช้สถานที่ตั้งไปขออนุญาตเอกชนไปให้ผู้สมัครรับจัดตั้งไปขออนุญาตเอกชนลงชื่อ อ.จึงเดินทางไปตามคำสั่ง ถือได้ว่าอ.เดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ทำงานในทางการที่จ้างของโจทก์ ดังนั้นในระหว่างที่ อ.เดินทางกลับก็ยังคงถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ปฏิบัติงาน อ.ประสบอุบัติเหตุถูกรถคันอื่นชนถึงแก่ความตาย จึงเป็นการประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานให้แก่นายจ้าง

โจทก์ฟ้องว่าการที่จำเลยที่ ๑ ที่ ๒ มีคำสั่งให้โจทก์จ่ายเงินค่าทดแทนแก่นายคำรณ ยศหนักบิดาของนายอนุชา ยศหนัก ลูกจ้างโจทก์ที่ถึงแก่ความตาย โดยอ้างว่าประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานให้โจทก์ เป็นการไม่ชอบ ขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยและคำสั่งของจำเลยเสีย

จำเลยทั้งสองให้การว่า นายอนุชา ยศหนักเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ตามคำสั่งของนายพิสัย พจนสุนทร ผู้บังคับบัญชาอันเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานให้

โจทก์ เมื่อถูกรถอื่นชนถึงแก่ความตายในระหว่างเดินทางกลับ ถือได้ว่าเป็นการ
ประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานให้นายจ้าง ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานกลางพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงาน วินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงที่ศาลแรงงานกลางฟังมา
ปรากฏว่า นายพิสัยผู้บังคับบัญชาของนายอนุชาสั่งให้นายอนุชานำหลักฐานการ
อนุญาตให้ใช้สถานที่ตั้งไปรษณีย์รับอนุญาตเอกชนซึ่งนายศักดิ์ดาบิดาของนาย
วัชรินทร์ผู้สมัครรับจัดตั้งไปรษณีย์อนุญาตเอกชนในเขตตำบลวังม้า อำเภอลาดยาว
อนุญาตให้ใช้สถานที่โดยไม่คิดค่าเช่าไปให้นายศักดิ์ดาและนางฟ้อยภริยาลงชื่อใหม่ที่
บ้านนายศักดิ์ดา นายอนุชาจึงได้เดินทางไปตามคำสั่งของนายพิสัย ซึ่งถือได้ว่านาย
อนุชาเดินทางไปปฏิบัติงานในทางการที่จ้างของโจทก์ และเนื่องจากนายอนุชาทำงาน
ประจำอยู่ที่ไปรษณีย์โทรเลขลาดยาว เมื่อออกไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ทำงานเสร็จ
แล้วก็ย่อมจะต้องเดินทางกลับจากสถานที่ดังกล่าว ระหว่างการเดินทางกลับก็ยังคง
ถือว่าเป็นช่วงเวลาปฏิบัติในทางการที่จ้างให้นายจ้างกรณีต่างกับการที่ลูกจ้างปฏิบัติ
งานในหน้าที่ ณ สถานที่ทำงานปกติเสร็จแล้วเดินทางกลับบ้าน กรณีเช่นนี้ไม่อาจ
ถือว่าช่วงเวลาเดินทางกลับบ้านเป็นเวลาที่ปฏิบัติงานในทางการที่จ้างให้
นายจ้าง ดังนั้นการที่นายอนุชาประสบอุบัติเหตุจนถึงแก่ความตายระหว่างเดินทาง
กลับจากบ้านนายศักดิ์ดา จึงถือได้ว่าถึงแก่ความตายเนื่องจากการทำงานให้แก่โจทก์ผู้
เป็นนายจ้าง การที่นายอนุชาไม่ได้เดินทางกลับทันทีที่ปฏิบัติงานหน้าที่เสร็จก็เนื่องจากฝน
ตกเป็นอุปสรรคในการเดินทางเพราะนายอนุชาขับขี่รถจักรยานยนต์ไป และการที่
ระหว่างรอให้ฝนหยุด นายอนุชาได้รับประทานอาหารที่บ้านนายศักดิ์ดาด้วยก็หาไม่
ทำให้การปฏิบัติงานในหน้าที่ของโจทก์สิ้นสุดไม่

(วิศิษฐ์ ลิขานนท์-junท์ จันทรวงศ์-สุพจน์ นาถะพินธุ)

ศาลอุทธรณ์ -

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

หมายเหตุ